

특정감사

감 사 보 고 서

-2020년도 계약업무 운영실태 감사-

2020. 10.



사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 계약 업무현황	3
III . 감사결과	6
1. 감사결과 총괄	6
2. 처분요구사항	7
(1) 수의계약 관련 정보의 공개의무 미이행(주의)	8
(2) 행정지원시스템 등 계약관련 사항의 관리 소홀(통보)	12
(3) 자동연장 조건의 계약에서 계약연장에 대한 사전 검토 미흡(주의) ..	17
(4) 유사한 서비스에 대한 중복 계약 부적정(개선)	21
(5) 수탁은행 및 사무관리사 선정 관련 위임전결규정 미준수(통보) ...	24
(6) 대전 둔산회관 승강기 교체공사 실적증명서 징구 미흡(통보) ...	27
(7) 경영평가 대응 자문 관련 위임전결규칙 등 미준수(통보)	31
(8) 콜센터 위탁계약 관련 업무분장 재검토 필요(통보)	35
[붙임 1] 감사심의위원회 심의결과	40

1. 감사배경

공공기관이 체결하는 계약은 공공복리 추구라는 목적 달성을 위하여 합법성, 공정성, 투명성, 책임성 등의 공익적 가치가 요구되며, 사회적 가치의 실현이 강조되는 현재의 환경에서 계약업무 운영 실태에 대한 감사를 선제적으로 수행함으로써 공단의 투명성과 신뢰성을 제고할 필요가 있다. 이에 따라서 계약업무 제반 운영실태를 확인·점검하고, 발견된 문제점에 대해 개선방안을 제시하기 위하여 2020년도 연간감사계획에 반영하고 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 이번 감사에서 계약 및 입찰방법 등의 적정성, 계약대상자 결정 및 낙찰자 결정방법 등의 적정성, 계약체결 및 이행의 적정성, 예비가격 기초금액 선정 등 계약관련 주요 업무 실태를 점검하는 한편, 소극행정 점검, 적극행정 발굴, 재정집행사항 점검 등에 감사의 중점을 두었다. 그리고 감사 대상은 2017년 1월부터 2020년 7월 까지 공단이 업무수행을 위해 체결한 물품구매·용역·공사 등의 계약업무로 한정하였다.

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 계약과 관련한 공단 및 타기관 감사결과, 관련 규정 등 관련 자료를 수집·분석 하였고, 이후 자료조사를 거쳐 2020. 9. 7.(월) 부터 9. 24.(목) 까지 14일 간 감사인원 6명(외부 협력감사인 1명 포함)을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

계약관련 주요 업무 프로세스를 파악하고, 계약업무 감사에 필요한 점검사항

및 주요 지적사례를 공유하기 위하여 감사실 자체 1차 점검회의를 9. 9(수)개최하고, 감사인별 계약업무 관련 점검 결과를 공유하고 토론하기 위하여 2차 점검회의를 9. 21(월) 개최하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사안에 대하여 관련부서(○○○ ○팀, ○○○○실, ◇◇센터, □□□□, ◆◆◆◆팀, ●●●●팀, ㉠㉠㉠㉠팀, △△ △△팀)의 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 각 부서장과 담당직원이 참석한 가운데, 2020. 9. 22(화).~9. 23(수). 소통회의, 2020. 10. 05(월).~10. 07(수). 마감회의를 각각 실시하였다. 관련부서로부터 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 확인서를 받고 이를 반영하여 감사결과보고서를 작성하였으며, 내부검토를 거쳐 2020. 10. 26.에 감사심의위원회의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

1. 계약업무 관련 부서별 업무분장

- 「직제규정시행규칙」상 계약업무 관련 업무분장은 다음과 같음

부 서 명	분 장 업 무
○○○○팀	<계약 및 구매> 1. 각종 용역, 구매 등 계약에 관한 사항 2. 재물조사 등 물품관리에 관한 사항(결산 포함)
▤▤▤▤팀	<회관관리(나주회관)> 1. 회관 임대계약 및 자회사의 회관운영 기본계획 검토·승인에 관한 사항 2. 회관 시설물 안전유지(개선 및 보수 등)에 관한 사항 3. 회관 시설물 점검 및 검사 계획수립 등에 관한 사항 4. 자회사 계약사항 이행 및 안전 활동에 관한 사항 <자회사 관리> 1. 자회사 위수탁업무(회관 및 콜센터) 계약체결 및 관리운영 (주주총회, 이사회 등)에 관한 사항 2. 자회사 운영성과 분석에 관한 사항 3. 기타 자회사 운영 및 관리업무에 관한 사항
⓪⓪⓪⓪팀	<콜센터 관리> 1. 콜센터 계약 및 운영 관리에 관한 사항 2. 콜센터 위탁사업비 지급관리에 관한 사항
▲▲센터 ◇◇센터 ▤▤센터	<기타> 1. 퇴직자 지원센터 운영에 관한 사항 2. 자회사(시설, 미화 등)운영관리 위탁사업 업무(◇◇센터, ▤▤센터) 3. 사무실 임대차 계약에 따른 제반 업무 4. 지부 직원의 임차주택 계약 및 관리에 관한 사항(◇◇센터, ▤▤센터)
⓪⓪⓪⓪실	<자금운용 지원> 1. 자금운용 관련 제 규정·규칙·기준 등 제·개정 및 관리에 관한 사항 2. 자산운용위원회 운영에 관한 사항 3. 자금운용관리단 결산 총괄에 관한 사항 4. 매매거래 결제(원리금·배당금 수령 포함) 및 마감, 투자자산 보관·관리에 관한 사항 5. 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항 6. 자금운용 관련 국외출장 심사위원회 운영에 관한 사항 7. 기금운용평가 관련 총괄에 관한 사항 8. 투자심의위원회 위원 위촉·해촉 관련 업무에 관한 사항 9. 자금운용관리단 사용인감 관리에 관한 사항

* 직제규정 시행규칙(2020.07.08.) [별표2] ‘부서별 업무분장표’에서 발췌

2. 계약업무 관련 적용 범위

- 「계약업무 처리지침」 제3조(적용범위)

제3조(적용범위)

이 지침은 공단이 물품구매·용역·공사 등 공단의 업무수행을 위해 체결하는 계약에 대하여 적용한다. 다만, 이 지침에서 정하지 않은 사항에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”), 동법 시행령(이하 “국가계약법시행령”) 및 시행규칙, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등 관계법령을 준용한다.

3. 계약업무의 범위

- 「계약업무 처리지침」 제4조(업무의 범위)

제4조(업무의 범위)

① 사업부서의 장은 업무진행에 필요한 계약을 체결하고자 할 때에는 계약부서의 장에게 계약 체결을 의뢰하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당사업부서에서 계약업무를 직접 진행하고 행정지원시스템에 입력하여야 한다.

1. 100만원 미만의 계약
2. 위탁업체(기관) 선정을 위한 계약
3. 부동산의 매각, 매입, 분양, 임대차 계약
4. 상대업체가 제공하는 정보서비스 이용계약
5. 자금운용지원 관련 제계약

② 제1항 단서에도 불구하고 조달계약의 경우에는 계약부서의 장에게 계약체결을 의뢰할 수 있다.

* 사업무서 : 업무 수행에 필요한 계약을 의뢰하는 부서

** 계약부서 : 「직제규정시행규칙」에 의거 입찰 및 계약업무를 수행하는 부서

4. 계약방법별 분류 및 프로세스

- 계약방법별 분류표(TP 계약업무 매뉴얼)

계약방법 분류	입찰			수의계약	조달계약
	일반경쟁	제한경쟁	지명경쟁		
낙찰자 결정방법 분류	• 최저가격 낙찰제 • 적격심사 낙찰제 • 2단계 경쟁입찰 • 협상에 의한 계약 • 희망수량 입찰제			• 일반수의계약 • 소액수의계약	• 다수공급자계약(MAS) - 제3자 단가계약 - MAS 2단계 계약

- 계약방법별 프로세스(TP 계약업무 매뉴얼)

구분	일반(제한)경쟁		협상에 의한 계약	소액수의	수의계약
	최저가	적격심사			
사전공개	5일(긴급의 경우 3일)			3일 ※ 공휴일·토요일 제외	해당사항 없음
공 고 일	7일(긴급의 경우 5일)	고시금액 이상 40일 (긴급의 경우 10일)			
재 공 고	5일	10일			
변경공고	당초 개찰일 + 5일				
준비서류	규격서/과업지시서/ 시방서 등		제안요청서	규격서/과업지시서/ 시방서 등	
평가자료	-	적격심사 자료	제안서	퇴직자영입확인서	
낙찰자 선정	낙찰하한율 이상 최저가 제시업체	낙찰하한율 이상 최저가 제시업체 + 적격심사 통 과	기술(80% 또는 90%) +가격평가(20% 또는 10%) *기술평가 배점한도 85% 이상 득점업체	낙찰 하한율 이상 최저가 제시업체	최저가 제시업체

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 8건의 위법·부당사항이 확인 되었고, [표1]과 같이 행정상조치 11건을 ○○○○팀, ○○○○실 등 관련부서에 처분요구 하고자 한다.

[표1] 처분요구사항 총괄

(단위: 건, 명)

구분	계			신분상 조치				행정상 조치							모범
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	소계	
○○○○팀	2		2							1			1	2	
○○○○○실	4		4							1	1		2	4	
◇◇센터	2		2										2	2	
□□□□	1		1										1	1	
◆◆◆◆팀	1		1										1	1	
△△△△팀	1		1										1	1	
계	11		11											11	

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다

- ① 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개)에 따른 월별 해당 수의계약 관련 정보를 공개하고 있지 않음
- ② 2019. 12. 31. 제정되어 2020. 03. 01. 시행된 「계약업무 처리지침」에 대한 인지가 부족하여 계약관련 사항의 행정지원시스템 입력 및 계약시 필요서류 징구가 제대로 이루어지지 않음
- ③ 자동연장 조건이 있는 계약에서 계약 종료에 대한 의사표시기간이 경과하기 전에 계약연장에 대한 검토가 이루어지지 않음
- ④ 증권사 리서치 자료 웹서비스와 경제 금융 Data 서비스와 관련하여 유사한 서비스에 대한 불필요한 중복 계약
- ⑤ 수탁은행 및 사무관리사 선정과 관련하여 위임전결규칙을 준수하지 않음
- ⑥ 대전 둔산회관 승강기 교체공사에서 처음의 입찰 공고에서 입찰참가자격으로 요구하였던 실적증명서를 징구하지 않음
- ⑦ 경영평가 대응을 위한 자문계획 수립에서 위임전결규칙을 준수하지 않고, 일상감사를 거치지 않음
- ⑧ 자회사에게 위탁한 콜센터 운영계약과 관련하여 예산·결산 / 운영관리 및 위탁사업비 지급 / 계약체결 업무로 각기 분장되어 업무 수행의 효율성 저하가 우려됨

[별표1]

계약업무 운영실태 감사 감사결과 총괄표

구분	연번	내용	해당부서	처분사항
지적 사항	1	·수의계약 관련 정보의 공개의무 미이행	○○○○팀	주의
	2	·행정지원시스템 등 계약관련 사항의 관리 소홀	○○○○팀	통보
			○○○○실	통보
			◇◇센터	통보
	3	·자동연장 조건의 계약에서 계약연장에 대한 사전 검토 미흡	○○○○실	주의
	4	·유사한 서비스에 대한 중복 계약 부적정	○○○○실	개선
	5	·수탁은행 및 사무관리사 선정 관련 위임전결규칙 미준수	○○○○실	통보
	6	·대전 둔산회관 승강기 교체공사 실적증명서 징구 미흡	◇◇센터	통보
			□□□□	통보
	7	·경영평가 대응 자문 관련 위임전결규칙 등 미준수	◆◆◆◆팀	통보
	8	콜센터 위탁계약 관련 업무분장 재검토 필요	△△△△팀	통보

2. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다.

주의

번 호 (1)

제 목 수의계약 관련 정보의 공개의무 미이행

소 관 부 서 ○○○○팀

조 치 부 서 ○○○○팀

내 용

1. 업무개요

○○○○팀은 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 계약 및 구매 업무를 수행하면서 각종 용역, 구매 등 계약에 관한 사항을 담당하고 있다.

[표1] ○○○○팀 업무분장표

<계약 및 구매>

1. 각종 용역, 구매 등 계약에 관한 사항
2. 재물조사 등 물품관리에 관한 사항(결산 포함)

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공기업·준정부기관의 계약담당자는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개)에 따라 월별 해당 수의계약 관련 정보(수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유 등)를 다음 달 말일까지 해당 공기업·준정부기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다. 이 때 공개해야 하는 수의계약은 해당 공기업·준정부기관이 가지고 있는 시설물의 유지관리 등을 위하여 불가피하게 자회사와 계약하는 경우 등과 국가계약법 시행령 제26조제1항제2호에 따라 경쟁이 성립될 수 없어 수의계약 하는 경우로 한정된다.

[표2] 공기업·준정부기관 계약사무규칙

제8조(수의계약)

- ①기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.
2. 공기업·준정부기관이 그 자회사(해당 공기업·준정부기관이 발행주식총수 또는 총출자지분의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인을 말한다. 이하 같다) 또는 출자회사(해당 공기업·준정부기관이 소유하고 있는 주식 또는 출자지분과 다른 공기업·준정부기관 또는 한국산업은행이 소유하고 있는 주식 또는 출자지분의 합계가 발행주식총수 또는 총출자지분의 100분의 50 이상인 법인을 말한다. 이하 같다)와 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약을 체결하는 경우
 - 가. 정부의 경영혁신을 위한 정책에 따라 공기업·준정부기관이 업무를 위탁하거나 대행시켜 시행하는 경우
 - 나. 해당 공기업·준정부기관이 가지고 있는 시설·설비 또는 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제2호에 따른 1종 시설물의 유지관리 등을 위하여 불가피한 경우
 - 다. 주무기관의 장이 인정하는 특정기술의 보호육성을 위하여 불가피한 경우
 - 라. 공기업·준정부기관의 경영혁신을 위하여 공기업·준정부기관의 자회사 또는 출자회사를 정리하는 경우로서 주무기관의 장이 불가피하다고 인정하는 경우
 7. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항·제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우(같은조 제1항제3호사목에 따라 수의계약을 하는 경우에는 같은 목의 고시 금액에도 불구하고 이 규칙 제4조제1항 본문에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우로 한정한다)

제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개)

- ①기관장 또는 계약담당자는 제8조제1항제2호 및 제7호(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제2호에 따라 수의계약을 체결하는 경우로 한정한다)에 따라 수의계약을 체결한 경우에는 월별 해당 수의계약에 관한 다음 각 호의 사항(이하 이 조에서 "수의계약 관련 정보"라 한다)을 다음 달 말일까지 해당 공기업·준정부기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다.
1. 사업명과 계약이행기간
 2. 계약상대자의 대표자 성명, 상호, 법인등기부상 본점소재지
 3. 예정가격과 계약금액
 4. 수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유
- ②제1항에 따라 공개한 수의계약 관련 정보는 최소한 해당 계약의 이행을 완료한 날부터 1년이 되는 날까지는 공개해야 한다

[표3] 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(국가계약법) 시행령

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

- ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
 - 가. 공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 나. 작업상 혼란이 초래될 우려가 있는 등 동일 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

- 다. 마감공사와 관련하여 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
- 라. 접적지역 등 특수지역에서 시행하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우
- 마. 특허공법을 적용하는 공사 또는 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술, 종전의 「전력기술관리법」(법률 제13741호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술 또는 「자연재해대책법」 제61조에 따라 지정·고시된 방재신기술(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경우로 한정한다)을 적용하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우
- 바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우
- 사. 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
- 아. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우
- 자. 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우
- 차. 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역계약, 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약의 경우
- 카. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

공단의 계약업무를 담당하는 ○○○○팀은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개)에 따라 공단이 가지고 있는 시설·설비의 유지관리를 위하여 공단의 자회사와 계약하는 경우나 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제2호에 따라 경쟁이 성립될 수 없어 수의계약 하는 경우에는 해당 수의계약의 주요 내용을 다음 달 말일까지 공단 홈페이지에 공개해야 한다.

그러나 감사기간 중 공단 홈페이지에 공개된 내용을 점검한 결과, 공단은 수의계약에 대한 정보를 알리오를 통하여 분기별로 공단 홈페이지에 공시하고 있으나, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개)에 따른 월별 해당 수의계약 관련 정보를 공개하고 있지 않는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○○팀은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」제8조의2에 따라 공개대상인 수의계약정보를 확인하고 월별로 해당 정보를 공단 홈페이지에 공개 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○팀장은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」제8조의2에 따라 공단의 자회사와 시설·설비 등을 위하여 수의계약을 체결하는 경우와 경쟁이 성립될 수 없어 수의계약을 체결하는 경우에는 다음 달 말일까지 공단 인터넷 홈페이지에 사업명, 계약이행기간 등의 “수의계약 관련 정보”를 점검하고, 이를 공개하시기 바랍니다.
(주의)

통보

번 호 (2)

제 목 행정지원시스템 등 계약관련 사항의 관리 소홀

소 관 부 서 ○○○○팀

조 치 부 서 ○○○○팀, ◎◎◎◎실, ◇◇센터

내 용

1. 업무개요

○○○○팀은 계약업무의 세부적인 기준과 절차 등의 필요한 사항을 규정하여 계약업무의 공정성과 투명성을 제고하고자 2019. 12. 31. 「계약업무 처리지침」(○○○○팀-7401)을 제정하였다. 그리고 전 직원대상 교육 등을 실시하기 위하여 2개월의 유예기간을 두고 2020년 3월 1일부터 시행하였다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

가. 계약 관련 사항의 행정지원시스템 입력 및 관리

「계약업무 처리지침」 제4조에 따르면 업무진행에 필요한 계약을 체결하고자 할 때에는 사업부서의 장이 계약부서의 장에게 계약 체결을 의뢰하도록 하고 있는데, 100만원 미만의 계약, 상대업체가 제공하는 정보서비스 이용계약 등 「계약업무 처리지침」 제4조제1항 각 호에 해당할 때에는 해당사업부서에서 계약업무를 직접 진행하고 행정지원시스템에 입력하도록 하고 있다.

또한, 동 지침 제12조 제2항에서도 사업부서의 장이 직접 계약을 체결하는 경우 해당 계약 건별로 세부사항을 행정지원시스템 구입결의서에 별도로 등록하여야

하고, 제3항에서는 계약부서의 장은 계약현황 등을 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

[표1] 계약업무 처리지침

제4조(업무의 범위) ①사업부서의 장은 업무진행에 필요한 계약을 체결하고자 할 때에는 계약부서의 장에게 계약 체결을 의뢰하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당사업부서에서 계약업무를 직접 진행하고 행정지원시스템에 입력하여야 한다.

1. 100만원 미만의 계약
2. 위탁업체(기관) 선정을 위한 계약
3. 부동산의 매각, 매입, 분양, 임대차 계약
4. 상대업체가 제공하는 정보서비스 이용계약
5. 자금운용지원 관련 제계약

제12조(행정지원시스템 등록 및 종합관리)

②사업부서의 장은 직접 계약을 체결하는 경우 해당 계약 건별로 세부사항을 행정지원시스템 구입결의서에 별도로 등록하여야 한다.

③ 계약부서의 장은 계약현황 등을 관리하여야 한다.

나. 계약체결시 관련 필요 서류 징구

「계약업무 처리지침」 제2조 제6호에서는 “계약업무내부통제시스템”을 정의하면서 계약업무 의뢰 및 수행 시 점검해야 할 항목을 정하여, 사업부서는 계약체크리스트, 수의계약사유서, 청렴계약서를 점검하여야 하고, 계약부서는 계약점검표, 갑질방지자가점검서, 청렴계약서를 점검하도록 하고 있다. 또한 17조에서는 계약 체결 시 경우에 따라 청렴계약이행서약서, 근로자권리보호이행서약서, 계약이행서약서, 퇴직자영입확인서를 징구하도록 정하고 있다.

[표2] 계약업무 처리지침

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

6. “계약업무내부통제시스템”이란 계약업무 의뢰 및 수행시 다음 각목의 점검사항을 말한다.
가. 사업부서 : 계약체크리스트(의뢰부서용, 별표1), 수의계약사유서(별표2), 청렴계약서약서(의뢰부서용, 별표3)

나. 계약부서 : 계약점검표(계약부서용, 별표4), 갑질방지자가점검서(계약부서용, 별표5), 청렴계약서약서(계약부서용, 별표6)

제10조(계약 의뢰) 사업부서의 장은 계약을 의뢰할 때에는 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 제2조제6호제가목의 계약내부통제시스템의 점검사항
2. 별지제2호 중소기업제품 구매 적절성 검토의견서(제9조제2항에 해당하는 경우)
3. 과업지시서(필요시)
4. 기타(입찰에 필요한 서식)

제17조(서약서 징구) ① 공단에서 발주하는 사업에 입찰을 참가하고자 하는 자는 입찰서 제출 시 청렴계약이행서약서(별표7)를 공단에 제출하여야 한다. 다만 수의계약일 경우에는 계약 체결시에 계약부서의 장이 징구하여야 한다.

② 계약부서의 장은 계약을 체결하는 업체에 대해서는 다음 각 호의 이행여부를 확인하기 위하여 근로자권리보호이행서약서(별표8)를 징구하여야 한다.

1. 해당업체 근로자의 권리보호·준수
2. 해당업체 근로자의 인권보호·존중

③ 사업부서의 장은 개인정보 위탁업무 계약 전에 대하여는 ‘개인정보내부관리계획’에 의거 다음 각 호의 서식을 징구하여야 한다.

1. 개인정보처리 위탁계약서
2. 개인정보보호 서약서

④ 재무회계규정 제75조에 의거 계약서 작성을 생략할 경우에는 계약상대자로부터 계약이행서약서(별표9)를 징구하여야 한다.

제18조(공단 퇴직자 확인) 계약부서의 장은 수의계약을 체결하고자 하는 업체로부터 퇴직자영입확인서(별표10)를 제출받아야 하며, 공단 퇴직자 또는 공단 퇴직자가 임원으로 재직 중인 법인에 대해서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조를 준용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업부서 자체 진행 계약사항의 행정지원시스템 입력 및 관리 소홀

이번 감사기간 동안 「계약업무 처리지침」 제4조 및 제12조에 따른 계약 관련 사항의 행정지원시스템 등록 및 관리상태를 점검한 결과, 임대차 계약, 상대업체가 제공하는 정보서비스 이용계약, 자금운용지원 관련 제계약 등 「계약업무 처리지침」 제4조 각 호와 같이 사업부서에서 계약업무를 직접 진행하는 경우에서 [표3]과 같이 해당 계약 사항을 행정지원시스템에 등록하지 않은 사례가 발견되었고, 계약 부서에서도 이에 대한 별다른 관리 조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.

[표3] 사업부서 자체 진행 계약사항의 행정지원시스템 미입력 사례

계약부서	계약내용	계약업체	계약기간		관련 문서
			시작일	종료일	
○○○○○팀	기업투자분석 상품 등 웹서비스 이용	에프앤가이드	2020-06-01	2021-05-31	○○○○○팀-3090 (2020.5.21)
○○○○○팀	시장공시정보 제공	한국예탁결제원	2020-06-01	2021-05-31	○○○○○팀-3019 (2020.5.19)
○○○○○팀	신용평가보고서 등 웹서비스 이용	한국기업평가	2020-06-01	2021-05-31	○○○○○팀-3177 (2020.05.27.)
○○○○○팀	증권단말기 사용계약 연장	코스콤, 연합인포맥스	2020-06-01	2021-05-31	○○○○○팀-3258 (2020.6.1)
▣▣▣지부	직원 임차주택 계약	이○○	2020-05-04	2022-05-03	▣▣▣지부-1666 (2020.04.29.)
▣▣▣지부	직원 임차주택 계약	이○○	2020-05-11	2022-05-10	▣▣▣지부-1779 (2020.05.12.)
◇◇센터	직원 임차주택 계약	김○○	2020-08-09	2021-08-08	◇◇센터-70 (2020.08.10.)

나. 사업부서 자체 진행 수의계약에서 관련 서류 징구 미흡

이번 감사기간 동안 계약업무 과정에서 징구가 필요한 「계약업무 처리지침」 별표1~별표10의 필요서류가 제대로 징구되지 않은 사례가 [표4]와 같이 확인되었다.

[표4] 사업부서 자체 진행 수의계약에서 관련 서류 징구 미흡 사례

계약부서	계약내용	계약업체	계약기간		징구 문서
			시작일	종료일	
○○○○○팀	해외주식직접 운용시스템(AIM)	블룸버그코리아(주)	2020-04-27	2022-07-26	계약서
	해외주식직접 운용시스템(단말기)		2020-04-27	2021-06-23	계약서
○○○○○팀	기업투자분석 상품 등 웹서비스 이용	에프앤가이드	2020-06-01	2021-05-31	계약서, 견적서
○○○○○팀	시장공시정보 제공	한국예탁결제원	2020-06-01	2021-05-31	기존 계약서
○○○○○팀	신용평가보고서 등 웹서비스 이용	한국기업평가	2020-06-01	2021-05-31	기존 계약서, 연장 안내문
○○○○○팀	증권단말기 사용계약 연장	코스콤, 연합인포맥스	2020-06-01	2021-05-31	계약서

이와 같이 ○○○○팀에서 「계약업무 처리지침」을 제정하여 계약업무의 세부적인 절차와 기준을 정하였음에도 불구하고, 계약관련 사항의 행정지원시스템 입력 및 관리, 필요 서류의 징구의 사항이 제대로 준수되고 있지 않은 것으로 나타났다. 특히 계약부서가 아닌 해당 사업부서 자체에서 진행한 사례에서 지침 위반사례가 대부분인 것으로 볼 때, 2019. 12. 31. 제정되어 2020. 03. 01. 시행된 「계약업무 처리지침」에 대한 홍보와 교육이 미진한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○팀은 「계약업무 처리지침」에 대한 홍보와 교육을 실시하여 사업부서에서도 계약업무 관련 절차와 준수사항을 잘 숙지할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○팀장은 계약업무 부서뿐만 아니라 사업부서에서도 「계약업무 처리지침」의 해당내용을 잘 인지하여 계약관련 사항의 행정지원시스템 입력 및 계약시 필요서류 징구 등 해당 지침의 주요사항이 준수될 수 있도록 「계약업무 처리지침」의 주요내용을 홍보하고 교육하시기 바랍니다. (통보)

○○○○실장은 부서에서 자체 진행하는 계약사항에 대하여, 「계약업무 처리지침」의 해당내용을 잘 인지하여 계약관련 사항의 행정지원시스템 입력 및 계약시 필요서류 징구를 빠짐없이 이행하시기 바랍니다. (통보)

◇◇센터장은 부서에서 자체 진행하는 계약사항에 대하여, 「계약업무 처리지침」의 해당내용을 잘 인지하여 계약관련 사항의 행정지원시스템 입력을 빠짐없이 이행하시기 바랍니다. (통보)

주의

번 호 (3)

제 목 자동연장 조건의 계약에서 계약 연장에 대한 사전 검토 미흡

소 관 부 서 ○○○○○실

조 치 부 서 ○○○○○실

내 용

1. 업무개요

○○○○○실은 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 자금운용 지원 업무를 수행하면서 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항¹⁾을 담당하고 있다.

[표1] ○○○○○실 업무분장표

<자금운용 지원>

1. 자금운용 관련 제 규정·규칙·기준 등 제·개정 및 관리에 관한 사항
2. 자산운용위원회 운영에 관한 사항
3. 자금운용관리단 결산 총괄에 관한 사항
4. 매매거래 결제(원리금·배당금 수령 포함) 및 마감, 투자자산 보관·관리에 관한 사항
5. 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항
6. 자금운용 관련 국외출장 심사위원회 운영에 관한 사항
7. 기금운용평가 관련 총괄에 관한 사항
8. 투자심의위원회 위원 위촉·해촉 관련 업무에 관한 사항
9. 자금운용관리단 사용인감 관리에 관한 사항

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

계약의 갱신과 관련하여, 계약기간 만료 전에 일방이 다른 일방에게 계약종료의

1) 직제시행규칙이 2020.04.01. 개정되기 전, ○○○○○팀(○○○○○실의 직제개편 전 부서명)의 계약 관련 업무분장은 “5. 자금운용 관련 제 계약 및 정보사용료 집행에 관한 사항”

의사를 표시하지 않으면 동일한 조건으로 계약이 자동 갱신되는 조건이 있는 경우에는 계약을 갱신하여 연장할 것인지에 대하여 계약서상에서 정한 시점이 경과하기 전까지 사전 검토가 필요하다.

[표2] 자동연장 조건의 계약 예시

제6조 (계약기간) ① ... (생략),,, 계약기간 만료 1개월 전까지 일방이 다른 일방에게 계약종료의 의사를 서면으로 통지하지 아니하면, 동일한 조건으로 본 계약은 1년씩 자동 갱신되는 것으로 한다.

자료 : 시장공시정보 등 서비스 이용 계약기간 연장(안)[○○○○○팀-3019(2020.05.19.)]

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○실은 자금운용과 관련한 금융정보이용 등의 계약업무를 수행하면서 계약기간 만료 전에 일방이 다른 일방에게 계약종료의 의사를 표시하지 않으면 동일한 조건으로 계약이 자동 갱신되는 조건의 계약을 다수 체결하였다.

[표3] ○○○○실이 관리하는 계약 내역

계약기간		계약내용	계약업체	자동 갱신 여부
시작일	종료일			
2019-01-01	2020-12-31	해외주식 MSCI 개선 인덱스 이용	MSCI	자동갱신
2020-04-01	2021-03-31	해외채권 BM지수 데이터	이데일리	자동 갱신
2019-03-01	2021-02-28	Port+ExpandedPortfolio	블룸버그코리아	자동갱신
2019-11-27	2020-11-26	대체투자 데이터 서비스 계약	Preqin	자동 갱신
2020-04-01	2020-12-31	채권 전문정보 인터넷 사이트 이용	이데일리	자동 갱신
2020-06-01	2021-12-31	위탁운용 자산 평가 관련 서비스	KG제로인	-
2018-06-01	2021-05-31	위탁자산 자산보관 및 관리업무 등	신한은행	-
2020-01-01	2020-12-31	모닝스타Direct 글로벌투자관리시스템	모닝스타코리아	자동 갱신
2020-03-01	2021-02-28	국내주식 의안분석 서비스 제공 용역	대신경제연구소	-
2020-05-11	2021-05-10	Financial Times	유플에이	-
2020-06-01	2021-05-31	기업투자분석 상품 등 웹서비스 이용	에프앤가이드	자동 갱신
2020-06-01	2021-05-31	CHECK단말기 사용	코스콤	자동 갱신
2019-11-09	2020-11-08	WallStreet Journal Online	유플에이	-
2020-01-01	2020-12-31	주식종가정보 및 채권발행정보수신	코스콤	자동 갱신
2018-06-01	2021-05-31	채권시가평가 관련 정보	나이스피앤아이	-
2018-06-01	2021-05-31	채권시가평가 관련 정보	에프앤자산평가	-
2019-11-11	2020-12-31	KRX 지수구성정보 제공	한국거래소	자동 갱신

2020-04-28	2021-06-23	블룸버그 단말기의 정보서비스 이용	블룸버그코리아	자동갱신
2018-07-01	2021-05-31	위탁 금융투자상품 일반사무관리	신한아이타스	-
2020-03-28	2021-06-23	블룸버그 단말기의 정보서비스 이용	블룸버그코리아	자동갱신
2020-06-01	2021-05-31	신용평가 보고서 및 KR-FIND 정보이용	한국기업평가	자동 갱신
2020-06-01	2021-05-31	인포맥스단말기 사용	연합인포맥스	자동 갱신
2019-06-22	2021-06-23	블룸버그 단말기의 정보서비스 이용	블룸버그코리아	자동갱신
2020-04-28	2022-07-26	해외주식직접 운용시스템(AIM)사용	블룸버그코리아	-
2018-06-01	2021-05-31	채권시가평가 관련 정보	키스채권평가	-
2020-06-01	2021-05-31	시장공시정보 제공	한국에탁결제원	자동 갱신
2020-01-01	2020-12-31	대체투자자산 BM 데이터	에프앤가이드	자동 갱신
2020-04-01	2020-12-31	거시경제 정보 서비스	에프앤가이드	자동 갱신
2020-04-01	2020-12-31	Web서비스(www.Fnguide.com)	에프앤가이드	자동 갱신
2020-04-01	2020-12-31	DataGuide Pro 서비스	에프앤가이드	자동 갱신
2020-03-01	2021-02-28	팩셋 해외 리서치 정보서비스	팩셋	자동 갱신
2019-01-16	2021-06-23	블룸버그 단말기의 정보사용 서비스	블룸버그코리아	자동갱신

자료 : ○○○○실 제출 자료 재구성

이번 감사기간에서 ○○○○실에서 체결한 자동연장 조건의 계약에 대하여 점검한 결과, 계약 종료에 대한 의사표시 기한이 경과한 뒤에 해당 서비스 이용 여부에 대한 의견을 요청한 사례가 발견되었다. 이러한 경우 해상 서비스 이용이 더 이상 필요하지 않아 계약 종료 및 해지를 상대방에게 요구하더라도 계약서상의 자동연장 조건을 들어 계약의 종료 및 해지를 거부하는 등 분쟁 발생의 소지가 있을 수 있다. 따라서 분쟁 발생의 소지를 미연에 방지하기 위하여 자동연장조건이 있는 거래에서 계약 종료에 대한 의사표시기간이 경과하기 전에 미리 계약연장에 대한 검토를 실시할 필요가 있다.

[표4] 계약 종료 의사표시 기간 경과한 뒤에 서비스 이용 의견 요청한 사례

이용계약 (서비스)	계약업체	해지의사 표시방법	갱신 계약	관련부서 의견요청일	관련 문서
			시작일		
채권 전문정보 인터넷 사이트 이용	이데일리	1개월전 서면통지	2020-04-01	2020-03-10	○○○○○팀-1541 (2020.3.12)
모닝스타Direct글로벌 투자관리 시스템	모닝스타코리아	3개월전 의사표시	2020-01-01	2019-12-11	○○○○○팀-7691 (2019.12.17)
기업투자분석 상품 등 웹서비스 이용	에프앤가이드	1개월전 의사표시	2020-06-01	2020-05-12	○○○○○팀-3090 (2020.5.21)

국내증권사 및 연구기관 리서치 자료 등	에프앤가이드	1개월 전 서면통지	2020-04-01	2020-03-09	○○○○○팀-1671 (2020.3.17)
시장공시정보 제공	한국예탁결제원	1개월 전 서면통지	2020-06-01	2020-05-12	○○○○○팀-3019 (2020.5.19)
DataGuide pro	에프앤가이드	1개월 전 서면통지	2020-04-01	2020-03-09	○○○○○팀-1671 (2020.3.17)
팩셋 해외리서치 정보서비스	팩셋	3개월 전 의사표시	2020-03-01	2020-02-13	○○○○○팀-1087 (2020.2.24)
인포맥스단말기	연합인포맥스	1개월 전 의사표시	2020-06-01	2020-05-13	○○○○○팀-3258 (2020.6.1)
CHECK단말기	코스콤	1개월 전 의사표시	2020-06-01	2020-05-13	○○○○○팀-3258 (2020.6.1)

자료 : ○○○○○실 제출 자료 및 ○○○○○실 기록물등록대장

관계부서 의견 ○○○○○실은 자동연장 조건이 있는 계약에 대한 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○실장은 자동연장 조건이 있는 계약에서 계약 종료에 대한 의사표시기한이 경과하기 전에 계약연장에 대한 점검을 완료하여 불필요한 분쟁 발생의 소지를 미연에 방지하시기 바랍니다. (주의)

개선

번 호 (4)

제 목 유사한 서비스에 대한 중복 계약 부적정

소 관 부 서 ○○○○○실

조 치 부 서 ○○○○○실

내 용

1. 업무개요

○○○○○실은 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 자금운용 지원 업무를 수행하면서 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항을 담당하고 있다.

[표1] ○○○○○실 업무분장표

<자금운용 지원>

1. 자금운용 관련 제 규정·규칙·기준 등 제·개정 및 관리에 관한 사항
2. 자산운용위원회 운영에 관한 사항
3. 자금운용관리단 결산 총괄에 관한 사항
4. 매매거래 결제(원리금·배당금 수령 포함) 및 마감, 투자자산 보관·관리에 관한 사항
5. 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항
6. 자금운용 관련 국외출장 심사위원회 운영에 관한 사항
7. 기금운용평가 관련 총괄에 관한 사항
8. 투자심의위원회 위원 위촉·해촉 관련 업무에 관한 사항
9. 자금운용관리단 사용인감 관리에 관한 사항

○○○○○실에서는 [표1]과 같이 증권사 리서치 자료 웹서비스 및 경제 금융 관련 Data 서비스에 대한 계약을 체결하여, 주식운용팀과 리스크관리실에서 해당 서비스를 이용하고 있다. 계약기간 만료시 ○○○○○실에서 해당 서비스 이용 부서인 주식운용팀과 리스크관리실에 계속 사용 여부의 의견을 요청하고, 이에 대해 서비

스 이용 부서는 해당 서비스에 대하여 계속 사용의견을 제출한 뒤, ○○○○실에서는 이를 바탕으로 해당 서비스 이용 연장 계약을 체결하였다.

[표2] 증권사 리서치 자료 웹서비스 및 경제금융 관련 Data 서비스 계약현황

구 분	리서치 자료		금융 Data	
상품(서비스)	FnGuide.com	WiseReport	DataGuide Pro	Quantiwise
계약업체	FnGuide	FnGuide	FnGuide	FnGuide
계약기간	2020.04.01.~ 2020.12.31.(9개월)	2020.06.01.~ 2021.05.31.(1년)	2020.04.01.~ 2020.12.31.(9개월)	2020.06.01.~ 2021.05.31.(1년)
수량(ID 수)	2개	3개	3개	2개
계약금액	5,445,000원	6,300,000원	5,247,000원	6,000,000원
자료제공 및 주요기능	- FnResearch - FnConsensus - DB Navigator - FnScreener	- Report - Company - ETF/ETN - Industry - Insider - ChartFocus	- 데이터베이스 및 분석 모델 - 업종합산 및 전망종합 제공 - Portfolio 관리 - FnValuation	- Financials - TimeSeries - Consensus - PeerAnalysis - Tools - Template Map - Valuewise - Economy

자료 : ○○○○실 기록물등록대장

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「사립학교교직원연금공단 예산집행 지침」 제13조에서는 경상경비는 최대한 절감하여야 하며, 동일한 목적의 예산을 중복으로 집행하는 등 예산을 낭비하지 않도록 노력하도록 하고 있다.

[표3] 「사립학교교직원연금공단 예산집행 지침」

제13조(공통사항) ① 경상경비는 최대한 절감하여야 하며, 동일한 목적의 예산을 중복으로 집행하는 등 예산을 낭비하지 않도록 노력한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 ○○○○실에서 계약체결하여 주식운용팀과 리스크관리실에서 사용하고 있는 증권사 리서치 자료 웹서비스는 FnGuide.com과 WiseReport 로서 국내증권사

및 연구기관 리서치 자료 및 각종 경제 데이터를 조회하는 용도로 이용하고 있다. 또한 경제 금융 Data를 사용하기 위하여 DataGuide Pro와 Quantiwise 서비스를 이용하고 있다. 이 중 WiseReport와 Quantiwise는 원래 와이즈에프엔이 서비스를 제공하였으나 2018.10월 에프엔가이드가 와이즈에프엔을 합병하면서 현재는 이용중인 2개의 증권사 리서치 자료 웹서비스와 2개의 경제 금융 Data 서비스 모두 에프엔가이드에서 제공하고 있다. 증권 리서치 자료 웹서비스와 경제 금융 Data 서비스의 데이터 원천은 모두 에프엔가이드에서 제공하고 있으며, UI 및 일부 옵션에서 차이가 있는 것으로 확인되었다.

따라서 현재 이용하고 있는 해당 서비스에서 특별한 차별점이나 이용의 불가피성이 없다면, 중복 계약된 불필요한 서비스 이용을 중지하여 예산의 낭비를 막을 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○실은 주식운용팀의 의견을 수렴하여, 주식운용팀과 리스크관리실이 공통으로 사용하고 있는 FnGuide.com(리서치 자료)와 DataGuide Pro(금융 데이터) 계약을 유지하고, 주식운용팀이 단독으로 사용하고 있는 WiseReport(리서치 자료)와 Quantiwise(금융 데이터)를 해지하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○실장은 현재 이용하고 있는 증권사 리서치 자료와 금융 Data 서비스의 세부 내용 및 차이점을 고려하여 불필요한 서비스의 중복 계약 및 이용을 중지하시기 바랍니다. (개선)

통보

번 호 (5)

제 목 수탁은행 및 사무관리사 선정 관련 위임전결규칙 미준수

소 관 부 서 ○○○○○실

조 치 부 서 ○○○○○실

내 용

1. 업무개요

○○○○○실은 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 자금운용 지원 업무를 수행하면서 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항을 담당하고 있다.

[표1] ○○○○○실 업무분장표

<자금운용 지원>

1. 자금운용 관련 제 규정·규칙·기준 등 제·개정 및 관리에 관한 사항
2. 자산운용위원회 운영에 관한 사항
3. 자금운용관리단 결산 총괄에 관한 사항
4. 매매거래 결제(원리금·배당금 수령 포함) 및 마감, 투자자산 보관·관리에 관한 사항
5. 자금운용 관련 계약(2개 이상 부서에서 연관된 계약) 및 정보사용료 집행에 관한 사항
6. 자금운용 관련 국외출장 심사위원회 운영에 관한 사항
7. 기금운용평가 관련 총괄에 관한 사항
8. 투자심의위원회 위원 위촉·해촉 관련 업무에 관한 사항
9. 자금운용관리단 사용인감 관리에 관한 사항

○○○○○실은 수탁은행 및 사무관리사와의 계약기간 종료(2018.5.31.)에 따라 차기 수탁은행 및 사무관리사 선정을 위해 ‘수탁은행 및 사무관리 선정 계획(안)’을 수립(2018.2.23.)하고 일반경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정 후 ‘자산 보관·관리 위·수탁 계약’은 수탁은행(신한은행), ‘일반사무관리업무 위탁계약’은 사무관리사(신한아이타스)와 체결하였다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「위임전결규칙」 [별표] ‘위임전결사항 및 전결권자’에 따르면 ‘구매·공사·제조·용역 등의 방침과 예정가격의 결정 및 계약’의 단위업무로서 건당 추정가격 5,000만원 초과인 경우에는 이사장의 결재를 받아야 한다.

[표2] 위임전결규칙 [별표] ‘위임전결사항 및 전결권자’

구 분	단 위 업 무	전 결 권 자			이사장
		팀장	실장	본부장	
1. 공통사항	생략				
	(14) 구매·공사·제조·용역 등의 방침과 예정가격의 결정 및 계약 ○ 건당 추정가격 5,000만원 초과 ○ 건당 추정가격 2,000 ~ 5,000만원 ○ 건당 추정가격 2,000만원 미만 ○ 건당 추정가격 500만원 미만 ○ 기본계획과 방침으로 결정된 지출요구	○ ○	○	○	○
	생략				

3. 감사결과 확인된 문제점

운용지원팀은 2018년 2월 수탁은행 및 사무관리사와의 계약기간이 종료(2018.05.31.)됨에 따라 차기 수탁은행 및 사무관리사 선정하기 위하여 기본계획(안)을 수립하였다. 해당 기본계획(안)에 따르면 2017년 기준 수탁은행과 사무관리사에 지급한 보수료는 각각 511,779천원, 435,081천원으로 합계보수료는 946,860천원에 달한다.

[표3] 사무은행 및 사무관리사 보수율 및 보수료

구 분	보수율	보수료(천원)		
		2015	2016	2017
수탁은행	(국내)NAV 평균잔액×0.45bp (해외)NAV 평균잔액×0.9bp (대체)NAV 평균잔액×0.45bp	329,619	435,095	511,779
사무관리사	NAV 평균잔액 × 0.7bp	284,274	357,308	435,081
합계		613,893	792,403	946,860

자료 : 수탁은행 및 사무관리사 선정 계획(안) [운용지원팀-1052(2018.02.23.)]

따라서 2018년 수탁은행 및 사무관리사 선정 사업은 추정가격이 5,000만원을 초과하는 사업으로서, 「위임전결규칙」에 따르면 사업자 선정을 위한 기본계획 또는 주요방침 수립은 이사장 결재를 받아야 하는데, 그렇지 않고 자금운용관리단장 전결로 처리하였다.

관계부서 의견 ○○○○실은 향후 유사업무를 추진할 때에 「위임전결규칙」을 확인하고 이에 따라 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○실은 자금운용 관련 사업자 선정 및 계약 체결 시 「위임전결규칙」상의 위임전결사항 및 전결권자에 대한 사항을 준수하여 업무를 추진하시기 바랍니다. (통보)

통보

번 호 (6)

제 목 대전 둔산회관 승강기 교체공사 실적증명서 징구 미흡

소 관 부 서 ◇◇센터, □□□□

조 치 부 서 ◇◇센터, □□□□

내 용

1. 업무개요

◇◇센터는 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 기타 업무 중에서 자회사(시설, 미화 등) 운영관리 위탁사업 업무를 담당하고 있다.

[표1] ◇◇센터 업무분장표

<기타>

1. 퇴직자 지원센터 운영에 관한 사항
2. 자회사(시설, 미화 등)운영관리 위탁사업 업무(◇◇센터, 부산센터)
3. 사무실 임대차 계약에 따른 제반 업무
4. 지부 직원의 임차주택 계약 및 관리에 관한 사항(◇◇센터, 부산센터)

□□□□는 공단이 출자하여 설립한 자회사로서, 공단의 시설관리 미화, 경비 등 회관종합관리, 컨택센터 운영관리 등의 사업을 수행하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”) 시행령 제20조에서는 재입찰 또는 재공고입찰시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다고 정하고 있다. 또한 제27조에서는 재공고입찰에도 불구하고 낙찰자가 없는 경우 수의계약을 할 수 있으나 이 경우에

도 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

따라서 당초 입찰 공고에서 일정한 자격조건을 요구한다면, 낙찰자가 없어 재공고 후 수의계약을 체결하더라도 처음의 자격조건을 변경할 수 없으므로, 수의계약을 체결할 때에는 계약체결 상대방에게 해당 자격조건을 증빙을 요구하여 적격업체임을 확인하는 것이 타당하다.

[표2] 국가계약법 시행령

제20조(재입찰 및 재공고입찰)

- ① 경쟁입찰을 할 때 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 않으며, 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 않는다.
- ② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 재입찰 또는 재공고입찰시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.

제27조(재공고입찰과 수의계약)

- ① 경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.
 1. 제10조의 규정에 의하여 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 제20조제2항의 규정에 의하여 재공고입찰을 실시하더라도 제12조의 규정에 의한 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우
 2. 제20조제2항의 규정에 의하여 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□(둔산회관)에서는 승강기(1~4호기) 교체공사에 대하여 조달청 나라장터에 제한경쟁입찰을 의뢰하여 2차에 걸쳐 업무 협의를 진행한 결과 ‘특정 규격’에 대한 입찰 진행이 불가하다는 통보를 받아, 자체적으로 제한(실적)경쟁입찰²⁾을 추진하였다. 1차 입찰과 2차 입찰을 차례대로 진행하였으나 두 차례 모두 1개 업체만이 입찰하였고, 이에 따라 경쟁입찰이 성립하지 않아 입찰 참여업체인 ‘오티스엘

2) 입찰 공고에서 입찰참가자격으로 “최근 3년 이내 정격속도 150m/min 이상의 벨트식 승객용 엘리베이터를 제조 또는 구매 후 교체 설치한 실적이 있는 업체”로 하면서, 실적증명서를 제출토록 함

리베이터(유)와 수의시담을 진행하여 공사업체로 선정하였다.

그런데 수의계약 체결과정에서 [표3]와 같이 처음의 입찰 공고에서 입찰참가자격으로 요구하였던 실적증명서를 징구 하지 않았고, 이번 감사기간 중 해당 업체에 요청하여 관련 실적증명서를 사후에 징구하여 제출하였다.

[표3] 둔산회관 승강기(1~4호기) 교체공사 공사입찰설명서 中 입찰참가자격

3. 입찰참가자격

㉠ 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다.

①~③ 생략

④ 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 정격속도 150m/min 이상의 벨트식 승객용 엘리베이터를 제조 또는 구매 후 교체 설치한 실적이 있는 업체

※ 본 입찰은 실적 제한 입찰이며, 입찰에 참여하고자하는 경우에는 실적확인을 위해 필요한 실적증명서 등 실적증빙서류도 정해진 절차에 따라 제출하여야 합니다.

(3-1. 제출서류 참조)

※ 현장설명 불참자는 입찰에 참가할 수 없으니 유의하시기 바랍니다.

3-1. 제출서류

㉠ 실적증명서 제출

※ 본 입찰은 실적 제한 입찰로서 실적증명서를 제출해야만 투찰업체로 등록됩니다.

○ 제출기한 : 입찰 마감일까지

○ 제출방법 : 서면(등기) 견적 제출시 포함 제출

○ 실적증명서를 첨부하여 제출하시기 바라며, 증빙서류(계약서, 세금계산서, 거래명세표 등)를 반드시 같이 첨부하여 주시기 바랍니다.

※ 제출방법 관련 문의 : 둔산회관 운영지원센터(Tel : 042-485-8700)

※ 실적증명서 발급 시 유의사항

- 실적증명서 발급 시에는 반드시 해당 물품명, 계약금액, 납품완료일자, 납품실적 금액을 명확히 기재하여 발급 받으셔야하며, 명확하게 확인되지 않는 실적증명서는 인정하지 않습니다.

- 실적증명서 또는 관련 첨부서류에 “승객용 엘리베이터, 속도(m/min), 납품실적금액(부가가치세 포함 여부), 납품완료일자, 제조 및 설치”가 포함됨을 확인할 수 있어야 하며, 현장 감독공무원(감독관)의 확인(연락처 명기)을 받아 제출하시기 바랍니다.

-제출된 실적증명서가 공공기관의 납품실적이 아닌 경우에는 계약서사본, 거래명세표 사본, 세금계산서 사본 등 관련자료를 반드시 첨부 하여야 하며, 사본일 경우 '사실과 상 위없음'을 명시 후 경쟁입찰 참가자격등록증에 등록된 인감으로 날인 후 제출하여 주시기 바랍니다.

「국가계약법」 시행령 제20조 및 제27조에 따르면, 경쟁입찰을 실시하여 최초 입찰과 재공고 입찰을 거쳤음에도 낙찰자가 없어 수의계약을 진행하더라도 최초 입찰에서 정한 조건을 변경할 수 없으므로, 이번 공사입찰 건에서도 당초의 입찰참가자격으로 요구하였던 실적증명서를 징구하여 대상 업체가 해당 공사를 이상 없이 진행할 수 있는 적격업체임을 명확히 확인했어야 했으나 그러지 못하였다.

관계부서 의견

□□□□는 앞으로의 입찰관련 업무에 있어서 국가계약법 등 관련 규정을 잘 확인하여 관련업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

◇◇센터는 시설물 관리와 관련한 입찰 등 계약업무에서 자회사의 승인 요청 등에 대하여 충실히 관리·감독하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□는 재공고 입찰에서 낙찰자가 없어 수의계약을 실시하더라도 당초 입찰 공고에서 정한 실적자격을 증빙서류를 빠짐없이 징구하여 해당 공사를 이상 없이 진행할 수 있는 적격업체임을 명확히 확인하시기 바랍니다. (통보)

◇◇센터는 시설물 관리를 위한 입찰 등의 계약업무와 관련하여 자회사에서 요청하는 승인사항에 대하여 관리·감독을 충실히 하시기 바랍니다. (통보)

통보

번 호 (7)

제 목 경영평가 대응 자문 관련 위임전결규칙 등 미준수

소 관 부 서 ◆◆◆◆팀

조 치 부 서 ◆◆◆◆팀

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆팀은 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 경영평가 대응계획 수립 및 이행에 관한 사항, 보고서 작성 및 현장실사 대응 총괄에 관한 사항 등 공단의 경영평가 업무를 총괄하고 있다.

[표1] ◆◆◆◆팀 업무분장표

<경영평가>

1. 경영평가 대응계획 수립 및 이행에 관한 사항
2. 경영평가 및 컨설팅 결과에 따른 개선계획 수립에 관한 사항
3. 경영평가 지표(계량/비계량)의 성과관리에 관한 사항
4. 보고서 작성 및 현장실사 대응 총괄에 관한 사항

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「위임전결규칙」 [별표] ‘위임전결사항 및 전결권자’에 따르면 ‘구매·공사·제조·용역 등의 방침과 예정가격의 결정 및 계약’의 단위업무로서 건당 추정가격 2,000만원 이상 5,000만원 이하인 경우에는 본부장의 결재를 받아서 처리하여야 한다.

[표2] 위임전결규칙 [별표] '위임전결사항 및 전결권자'

구 분	단 위 업 무	전 결 권 자			이사장
		팀장	실장	본부장	
1.공통사항	생략				
	(14) 구매·공사·제조·용역 등의 방침과 예정가격의 결정 및 계약 ○ 건당 추정가격 5,000만원 초과 ○ 건당 추정가격 2,000~5,000만원 ○ 건당 추정가격 2,000만원 미만 ○ 건당 추정가격 500만원 미만 ○ 기본계획과 방침으로 결정된 지출요구	○ ○	○	○	○
	생략				

「감사규정」 제4조에서는 공단의 주요업무 처리에 있어 최종 결재권자의 결재에 앞서 일상감사를 실시하도록 하고 있고, 「감사규칙」 제12조 및 [별표3]에서는 “매 건당 2천만원을 초과하는 공사, 제조, 구매, 수리 용역 등 제계약의 체결 및 계약의 주요변경에 관한 사항”을 일상감사의 범위로 정하고 있다.

[표3] 감사규정

제4조(감사의 종류) ①감사는 종합감사, 특별감사, <u>일상감사</u> , 수시감사, 복무감사, 성과감사, 사전컨설팅감사로 구분한다.(개정 2020.05.08.)
②~③ 생략
④“ <u>일상감사</u> ”는 <u>공단의 회계 및 주요업무 처리에 있어 최종 결재권자의 결재에 앞서 실시하되, 대상 업무의 범위·방법 및 기타 시행에 필요한 사항은 감사규칙으로 정한다.</u>
⑤~⑧ 생략

[표4] 감사규칙

제12조(일상감사의 범위) ① <u>규정 제4조 제4항의 일상감사의 범위는 「별표3」에 정한 사항으로 한다.</u>
②제1항의 규정에 의한 일상감사 범위에 포함되지 아니하는 사항이라 하더라도 감사가 필요하다고 인정하는 경우에는 일상감사에 회부하도록 요구할 수 있다.
③제1항의 일상감사 범위와 관련하여 일상감사 대상여부 판단이 곤란한 경우에는 감사실과 협의하여 처리한다.
[별표3]
1. 법령, 정관 및 규정의 제정 또는 개정. 단, 단순용어정비, 자구수정, 조·항정리 등 원의를 해하지 않는 경미한 사항은 제외(개정 2015.12.18.)
2. 기본사업계획의 수립, 방침결정 및 주요 변경사항 가. 본부장(자금운용관리단장 포함)이상 결재사항. 다만, 기본계획에 따른 세부집행사항, 국내출장, 단순보고사항 및 기본계획에 의한 주식·채권의 매매와 관련한 업무는 제외

나. 새로운 지침 및 기준의 수립 및 주요변경사항.

다만, 기본계획에 따른 세부사항지침 및 경미한 변경사항은 제외

3. 직원의 채용 및 상·벌에 관한 사항

4. 중요한 소송 및 중재에 관한 사항.

단, 제 급여 관련 소송위임 계약체결 등 경미한 사항은 제외.

5. 평가 및 포상에 관한 사항

6. 직원의 해외출장 및 해외교육 등에 관한 사항

7. 예산의 편성, 배정, 전용, 이월사용 및 예비비 지출

8. 매건당 500만원을 초과하는 경비 및 2천만원을 초과하는 자본예산의 지출.

다만, 다음 각목의 사항을 제외한다.(개정 2014.09.18.)

가. 정기적으로 지출하는 인건비

나. 제세공과금 및 공공요금

다. 법령·규정 등 일정한 기준에 의한 경비

라. 월정액 고정경비

9. <삭제> (개정 2014.09.18.)

10. 매건당 2천만원을 초과하는 공사, 제조, 구매, 수리, 용역 등 제계약의 체결 및 계약의 주요변경에 관한 사항

11.~18. <삭제>

19. 월말기준의 합계잔액자산 및 유가증권 월계대사 확인사항

20. 기타 이사장 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆팀은 2019년도 경영평가에 대응하기 위하여 2019년도 경영평가 대응 향후 계획[◆◆◆◆팀-2001(2019.12.18.)]을 세우고, 보고서 작성 및 실사대응을 위하여 “2019년도 경영평가 성과창출 대응 자문 계획(안)[◆◆◆◆팀-49(2020.01.06.)]”을 수립하여 추진하였다.

2019년도 경영평가 성과창출 대응 자문 계획(안)에 따르면, 경영관리범주 I, 경영관리Ⅱ, 주요사업범주로 세부 자문 범위를 나누어 자문비용 2,970만원 및 실사대응교육 400만원을 포함한 총 3,370만원의 소요예산을 책정하였다.

이러한 경우 해당 계획(안)은 「위임전결규칙」 [별표] ‘위임전결사항 및 전결권자’에 따라 본부장 결재를 받아야 하고, 「감사규칙」 제12조 및 [별표3]에 따라 최종결재권자에 앞서 일상감사를 거쳐야 했다. 그러나 ◆◆◆◆팀에서는 “2019년도 경

영평가 대응 향후 계획 보고(이사장 결재)”에 따른 세부 이행사항으로 보고 위임 전결규칙에서 제시된 ‘기본계획의 방침이 결정된 지출요구’로 판단하여 팀장 전결로 처리하였다.

그러나 기본계획(2019년도 경영평가 대응 향후 계획 보고)에서는 소요예산에 대한 대략적인 기술이 없이 별도 세부계획 수립 후 추진 예정으로 하고 있으며, 추후에 소요예산을 반영하여 수립한 세부계획을 기본계획의 방침에 따른 단순한 지출요구로 보기는 어렵다고 판단된다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆팀은 향후 업무 추진 시 「위임전결규칙」, 「감사규정」에 따라 전결권자 및 일상감사에 관한 사항을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆팀장은 경영평가 대응을 위한 자문용역 추진 시 「위임전결규칙」상의 위임전결사항 및 전결권자에 대한 사항을 준수하고, 「감사규정」에 따른 일상감사를 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

통보

번 호 (8)

제 목 콜센터 위탁계약 관련 업무분장 재검토 필요

소 관 부 서 △△△△팀

조 치 부 서 △△△△팀

내 용

1. 업무개요

△△△△팀은 「직제규정시행규칙」 [별표 2] 부서별 업무분장표에 따라 직제 및 정원에 대한 업무를 수행하면서 분장사무의 조정에 관한 사항을 담당하고 있다.

[표1] 예산운용팀 업무분장표

부서명	분장업무
△△△△팀	<직제·정원> 1. 직제 및 정원관리에 관한 사항 2. 직무분석 및 조직진단에 관한 사항 3. <u>분장사무의 조정에 관한 사항</u> 4. 위임전결 조정에 관한 사항

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「공기업·준정부 기관의 경영에 관한 지침」 제3조(조직과 정원의 관리 원칙) 제1항에 의하면 “공기업·중정부기관의 조직은 ~중략~ 종합적이고 체계적 으로 편성되어야 한다”, 제3항에 의하면 “공기업·준정부기관은 기능과 업무량이 변경되는 경우 그에 따라 기관의 조직과 정원을 조정하여야 한다” 또한, 사립학교교직원연금공단 「직제규정시행규칙」 제5조(업무분장의 조정) 제1항과 제2항에 의하면 “업무가 몇 개의 부서에 관련되는 경우에는 관련 정도가 많은 부서에서 처리하여야 하며,

소관사항이 명확하지 아니하여 업무분장에 관하여 상호이견이 있을 경우에는 소관 관장업무 본부장의 결정에 의한다”고 규정하고 있다.

「사립학교교직원연금공단 예산집행 지침」제5조(예산관리) 제3항에 의하면 예산주관부서와 예산집행 부서는 “분기별 집행계획 수립·시행 및 예산집행 점검을 강화하여 예산의 이월, 불용, 전용을 최소화 하기 위해 노력한다”고 규정하고 있다.

공단이 □□□□주식회사와 체결한 2020년도 업무 위·수탁 계약서(2020.01.01.)³⁾에 따르면, 제1조에서 회관종합관리 및 컨택센터운영관리 등의 사업에 대하여 사업운영 위·수탁 계약을 체결하는 것으로 되어 있고, 제7조에서 2020년 위탁관리비를 6,388,385,350원으로 정하고 있으며 그 세부 내역은 [표2]와 같다.

[표2] 사업별 위탁비 세부사항

(단위 : 원)

구분	회관종합관리			컨택센터 운영관리	계
	둔산관리	부산회관	나주회관		
직접인건비 (PM수수료)	1,546,519,218 (53,499,096)	1,269,818,791 (39,586,728)	741,839,700	946,113,132 -	4,504,290,841 (93,085,824))
간접인건비	188,957,716	154,602,851	90,413,492	115,921,439	549,895,498
직접 경비	84,540,163	63,055,897	60,335,943	97,862,060	305,794,063
일반관리비	147,784,300	120,052,524	72,039,792	11,598,960	351,475,576
이 윤	8,078,119	7,024,201	4,113,781	10,783,920	30,000,021
LM수수료	34,695,230	31,471,820	-	-	66,167,050
부가가치세	201,057,474	164,602,607	96,874,269	118,227,951	580,762,301
계	2,211,632,220	1,810,628,691	1,065,616,977	1,300,507,462	6,388,385,350

자료 : 사립학교교직원연금공단-□□□□주식회사 2020년 관리약정 및 업무 위·수탁 계약서

3. 감사결과 확인된 문제점

공단이 자회사 설립하기 전, 콜센터 운영에 관해서는 고객지원사업비로 예산을 편성하여 (주) 제니엘(콜센터 위탁운용사)과 위탁운영계약을 맺고 콜센터를 운영하였으며, 콜센터 관련 △예산(인건비 등)·결산, △계약 및 운영관리, 위탁 사업비

3) '20년 하반기 시중노임단가를 반영한 '적용단가 변경'에 따라 계약금액을 조정하여 변경계약 체결하였음[안전관리팀-2413(2020.07.03.)]

(인건비 등) 지급관리, △계약체결 업무를 고객센터팀 1개 부서에서 담당하였다. 그리고 공단의 회관관리에 관해서는 사회적가치구현실에서 회관위탁사업비로 예산을 편성하여 자산관리 위탁용역사와 용역계약을 통해 업무를 수행하였다.

'19.3월 공단 보유 회관 종합관리 사업과 컨택센터 운영 등을 목적으로 하는 자회사(□□□□주식회사)가 설립되고, 콜센터(직원)가 자회사로 편입 된 이후 콜센터 계약·운영에 관한 업무는 고객센터팀(자회사 중 콜센터 운영관리 업무 담당)과 사회적가치구현실(미래사업파트)(자회사 총괄 및 자회사 중 시설·미화 등 운영 관리 업무 담당)로 이원화 하여 '19.12월 까지 운영하다, '20.1월과 8월 조직개편 이후 콜센터(자회사)관련 △예산(인건비 등)·결산(●●●●팀 담당), △계약 및 운영 관리, 위탁사업비(인건비 등) 지급관리(㉠㉠㉠㉠팀 담당), △계약체결(㉡㉡㉡㉡팀 담당)등 콜센터 계약·운영 관련 제 업무를 3부서에 분장하여 운영 중이며, 계약 체결에 한해서는 (주)□□□□ 주식회사(자회사)에서 ㉡㉡㉡㉡팀에 의뢰하는 방식으로 운영 되어, 실질적으로는 4부서에 콜센터(자회사) 계약·운영 업무가 분장 되어 있는 상황이다.

[표3] 복지서비스팀, ㉠㉠㉠㉠팀, ㉡㉡㉡㉡팀 업무분장표

부서명	분장업무
㉡㉡㉡㉡팀	<자회사 관리> 1. <u>자회사 위수탁업무(회관 및 콜센터) 계약체결 및 관리운영 (주주총회, 이사회 등)에 관한 사항</u> 2. 자회사 운영성과 분석에 관한 사항 3. 기타 자회사 운영 및 관리업무에 관한 사항
㉠㉠㉠㉠팀	<콜센터 관리> 1. <u>콜센터 계약 및 운영 관리에 관한 사항</u> 2. <u>콜센터 위탁사업비 지급관리에 관한 사항</u>
●●●●●팀	<복지 서비스> 1. 교직원복지사업 개발, 운영 및 관리에 관한 사항 2. 교직원 행사 계획 수립 및 운영에 관한 사항 3. 복지사업 관련 각종 평가관리(경영평가, 사업평가, 재정사업자율평가 등) 및 개발에 관한 사항 4. <u>고객지원사업 관련 예산 및 결산에 관한 사항</u> 5. 제휴복지서비스 개발 및 운영, 관리

또한, 공단은 콜센터 운영과 관련하여, 2019년에 위탁사 직원들의 최저임금 인상 및 비정규직 전환 정부정책과 관련하여 자회사 설립에 따른 관리비 증가를 이유로 회관위탁사업비에서 고객지원위탁사업비로 322백만원을 전용하였고, 요구액 대비 부족한 예산으로 추정컨대 2020년에도 해당 예산의 전용이 필요할 것으로 예상된다. 이러한 예산전용의 최소화를 위해서는 자회사 위수탁업무(콜센터) 계약체결의 주체와 해당 고객지원위탁사업비 예산 및 콜센터 위탁사업비 지급 주체간의 긴밀한 협력과 노력이 필요할 것으로 보인다.

[표4] 고객지원위탁사업비와 회관위탁사업비 예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		중기요구	예산(①)	기회비용(②)	예산현액(①+②)	집 행
'19년	회관위탁사업비	5,534	5,534	△432	5,102	4,764
	고객지원위탁사업비	1,068	922	322	1,244	1,244
	합계	6,602	6,456	△110	6,346	6,008
'20년 (8월기준)	회관위탁사업비	5,125	4,980	-	4,980	3,169
	고객지원위탁사업비	1,205	1,076	-	1,076	766
	합계	6,330	6,056	-	6,056	3,935
'21년	회관위탁사업비	5,329	정부 5,080			
	고객지원위탁사업비	1,452	확정(안) 1,279			
	합계	6,781	6,359			

이처럼 공단과 자회사 사이의 업무 위·수탁 계약은 회관종합관리와 컨택센터 운영 관리를 포함하는 통합계약으로 체결되었으나, 관련 업무의 예산·결산 / 운영관리 및 위탁사업비 지급 / 계약체결 업무가 각기 분장되어 있는 것은 콜센터 운영 관련 업무 수행의 효율성 저하를 가져올 수 있다. 따라서 자회사 설립이전에는 1개 부서에서 총괄하던 단위업무(콜센터 위탁계약·운영에 관한 사항)를 '20.9월 현재 4부서가 분장 되어 있는 것은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 의한 업무분장을 포함한 조직운영의 '종합적이고 체계적인 편성'이 적절하게 되었는지 재검토가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

△△△△팀은 공단 조직의 업무분장 및 관련 업무 처리의 능률성 등을 고려하여 콜센터 위탁계약 관련 제 업무분장을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△팀장은 「사립학교교직원연금공단 예산집행 지침」, 「공기업·준정부 기관의 경영에 관한 지침」에 의거 조직을 체계적으로 종합적으로 편성하여 상호 이견이 발생하지 않도록 콜센터 위탁계약 관련 제 업무분장을 검토하시기 바랍니다. (통보)

붙임 1 감사심의위원회 심의결과

구분	연번	내용	처분 요구사항	심의결과
지적 사항	1	·수의계약 관련 정보의 공개의무 미이행	주의	주의
	2	·행정지원시스템 등 계약관련 사항의 관리 소홀	통보 통보 통보	통보 통보 통보
	3	·자동연장 조건의 계약에서 계약연장에 대한 사전 검토 미흡	주의	주의
	4	·유사한 서비스에 대한 중복 계약 부적정	개선	개선
	5	·수탁은행 및 사무관리사 선정 관련 위임전결규칙 미준수	통보	통보
	6	·대전 둔산회관 승강기 교체공사 실적증명서 징구 미흡	통보 통보	통보 통보
	7	·경영평가 대응 자문 관련 위임전결규칙 등 미준수	통보	통보
	8	콜센터 위탁계약 관련 업무분장 재검토 필요	통보	통보